घ. उपभोक्ता आयोग शिकायत — तैयारी मसौदा

NYAYASETU द्वारा तैयार मसौदा — भेजा नहीं गया, दर्ज नहीं कयिा गया। यह जाँचने और संपादति करने के लिए मसौदा है। यह कानूनी नोटसि या दर्ज की गई शिकायत नहीं है। हर तथ्य जाँचें, हर [अनुपलब्ध] और [जोड़ें] फ़ील्ड भरें, और जो सही न हो उसे हटा दें।

केवल तैयारी मसौदा। उपभोक्ता आयोगों का अपना प्रारूप, शपथ-पत्र और दस्तावेज़ आवश्यकताएँ होती हैं, और शिकायतें ई-जागृति (e-jagriti.gov.in) से दर्ज होती हैं। इसे अपने तथ्य व्यवस्थति करने के लिए इस्तेमाल करें; पोर्टल की आवश्यकताएँ जाँचें, और दर्ज करने से पहले किसी अधिवक्ता या मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ से समीक्षा कराने पर विचार करें।

समक्ष: ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, लखनऊ

उपभोक्ता शिकायत संख्या _____ / 20___ (आयोग द्वारा दी जाएगी)

मामले में:

सुनीता देवी, [जोड़ें: पूरा पता], लखनऊ — शिकायतकर्ता

बनाम

1. श्री साई ट्रेडर्स, [अनुपलब्ध: विक्रेता का पंजीकृत पता (बिल / प्लेटफ़ॉर्म विक्रेता पेज से)] — विपक्षी पक्ष संख्या 1
2. BazaarLane, [अनुपलब्ध: प्लेटफ़ॉर्म के पंजीकृत कार्यालय का पता] — वपिक्षी पक्ष संख्या 2

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के अंतर्गत शिकायत

1. शिकायतकर्ता उपभोक्ता है

शिकायतकर्ता ने ऑनलाइन लेन-देन से मूल्य देकर सामान खरीदा और वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(7) के तहत 'उपभोक्ता' है। [अनुपलब्ध: पुष्टि करें कि सामान निजी / घरेलू उपयोग के लिए खरीदा गया था]

2. मामले के तथ्य

1. 25 अक्टूबर 2026 को मैंने BazaarLane पर ब्लूटूथ स्पीकर का ऑर्डर दिया (विक्रेता: श्री साई ट्रेडर्स) (ऑर्डर आईडी: BL20261029-7781) और ₹4,500 का भुगतान कयिा।
2. प्लेटफ़ॉर्म पर ऑर्डर 29 अक्टूबर 2026 को डिलीवर दिखाया गया है। लेकिन मुझे उत्पाद नहीं मिला। मेरे शब्दों में: “मैंने ऑनलाइन ऑर्डर के लिए ₹4,500 का भुगतान किया था। ऐप पर ऑर्डर 'डिलीवर' दिखा रहा है, लेकिन मुझे सामान कभी नहीं मिला। मेरे घर पर किसी ने पार्सल नहीं लिया और मुझसे कोई OTP नहीं माँगा गया।”
3. मैंने 30 अक्टूबर 2026 को यह मामला विक्रेता/प्लेटफ़ॉर्म के सामने उठाया (संदर्भ: BLC-55120)। मैंने क्या किया: “30 अक्टूबर 2026 को मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, उन्होंने कहा 48 घंटे में जांच करेंगे, फिर कोई जवाब नहीं आया।”
4. 7 नवंबर 2026 तक मामला अनसुलझा है और मुझे माँगा गया समाधान (₹4,500 का रिफंड) नहीं मिला।

3. आधार

1. उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 6(3) के अनुसार मार्केटप्लेस पर विक्रेता सामान वापस लेने या राशि लौटाने से इनकार नहीं कर सकता जब सामान निर्धारित डिलीवरी समय के अनुसार डिलीवर नहीं हो। जहाँ प्लेटफ़ॉर्म स्वयं विक्रेता है, वहाँ नियम 7(4) यही कर्तव्य लगाता है।
2. मेरा निवेदन है कि भुगतान किए गए सामान की डिलीवरी न होना, जबकि ऑर्डर डिलीवर दिखाया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(11) के तहत सेवा में कमी है, जो धारा 2(6)(iii) के तहत शिकायत का आधार है।

4. वाद का कारण

वाद का कारण 25 अक्टूबर 2026 को ऑर्डर देने पर उत्पन्न हुआ, और आगे 29 अक्टूबर 2026 को तथा हर उस तिथि को जब विपक्षी पक्षों ने शिकायत का समाधान नहीं किया, और यह जारी है।

5. क्षेत्राधिकार

आर्थिक: प्रतिफल के रूप में चुकाया गया सामान का मूल्य ₹4,500 है, जो ₹50 लाख से अधिक नहीं; उपभोक्ता संरक्षण (ज़िला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार) नियम, 2021 के नियम 3 के तहत इस आयोग को क्षेत्राधिकार है।

क्षेत्रीय: शिकायतकर्ता लखनऊ में रहता/रहती है / वहाँ काम करता/करती है, जो इस आयोग की सीमा में है (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 34(2)(d))।

6. परिसीमा

शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 69 के अनुसार वाद के कारण से दो साल के भीतर दर्ज की जा रही है।

7. प्रार्थना

शिकायतकर्ता सम्मानपूर्वक प्रार्थना करता/करती है कि माननीय आयोग विपक्षी पक्षों को संयुक्त रूप से और/या अलग-अलग निर्देश दे कि:

1. चुकाई गई पूरी राशि ₹4,500 लौटाएँ।
2. लौटाई गई राशि पर ब्याज और इस शिकायत का खर्च दें, जैसा माननीय आयोग उचित समझे।
3. कोई अन्य राहत जो माननीय आयोग उचित समझे।

8. दस्तावेज़ों की सूची

- अनुलग्नक A-1: भुगतान का प्रमाण (रसीद, बैंक/UPI विवरण)
- अनुलग्नक A-2: ट्रैकिंग / डिलीवरी स्थिति का स्क्रीनशॉट
- अनुलग्नक A-3: शिकायत / टिकट संदर्भ संख्या

9. सत्यापन

मैं, सुनीता देवी, शिकायतकर्ता, कहता/कहती हूँ कि ऊपर दिए तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। [जोड़ें: स्थान, तिथि और हस्ताक्षर; आयोग की आवश्यकता अनुसार शपथ-पत्र]

Generated on 2026-11-08 by NyayaSetu (AI-assisted legal information and document-preparation tool). Highlighted lines contain fields you must complete or check.